

NADIA ANDRIANA BINTI AMIR HAMZAH

lawan

ABDUL ADLI FAHMI BIN ABDUL RAHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 1 Julai 2022 / 1 Zulhijjah 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0040-2022

[Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Tetuan YH Teh & Quek*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor bertarikh 5/4/2022 dalam Kes Mal No. 10207-028-0043-2022. Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini menyemak dan membatalkan dan/atau mengenepikan dan/atau mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 5/4/2022 di dalam kes

Hadhanah No. Saman 10207-028-0043-2022 berdasarkan peruntukan Seksyen 68 (1) dan 68 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah Yang Mulia ini mengarahkan kes Hadhanah No. Saman 10207-028-0043-2022 didengar semula di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dan diputuskan melalui perbicaraan penuh.
- iii. Kos ditanggung oleh Responden.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 22/2/2015 dan kemudiannya telah bercerai pada 29/11/2021. Hasil perkahwinan tersebut, Pemohon dan Responden telah dikurniakan seorang anak iaitu Khalish Aryan bin Abdul Adli Fahmi – No. Mykids :151120-10-0937 (*selepas ini disebut sebagai anak tersebut*).

[3] Responden telah memfailkan tuntutan Hadhanah ke atas anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui saman no. 10207-028-0043-2022. Pada 5/4/2022 Hakim Bicara telah merekodkan penghakiman persetujuan di antara Pemohon dan Responden berkaitan hak jagaan terhadap anak tersebut melalui Perjanjian Penyelesaian Sulh.

[4] Walau bagaimanapun, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan terma-terma dalam penghakiman persetujuan tersebut dan bertindak memfailkan permohonan semakan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 28/4/2022. Berikut adalah alasan-alasan permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon iaitu: –

- a) Perintah Persetujuan yang direkodkan adalah telah dibuat tanpa persetujuan Pemohon disebabkan Pemohon tidak diberi penjelasan dan penerangan tentang implikasi perundangan yang wujud daripada perintah tersebut.
- b) Pemohon menyatakan haknya untuk mendapatkan nasihat perundangan secara langsung dan tidak langsung telah dinafikan kerana Pegawai Sulh bertugas telah tidak membenarkan permohonannya untuk memohon penangguhan.
- c) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan/ tersalah arah kerana berlakunya percanggahan dengan undang-undang serta hukum syarak bilamana “persetujuan” telah direkodkan dala keadaan saya tidak diberi pemahaman secara tuntas tentang implikasi perundangan yang wujud hasil daripada suatu “ Perintah Persetujuan”
- d) Semasa Saman Kes Hadhanah difailkan, Pemohon tidak diwakili Peguam Syarie berbeza dengan Responden. Oleh itu Pemohon merasakan telah berlaku pengaruh tidak wajar (*undue influence*”) kerana permohonan penangguhan dalam keadaan tidak diwakili Peguam telah seakan-akan secara sembrono tidak diendahkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Sukacita kami ingin menarik perhatian dan menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak

[8] Berdasarkan Notis Permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara bertarikh 4/5/2022 berhubung prosiding kes hak jagaan anak melalui saman no. 10207-028-0043-2022.

[9] Berdasarkan kuasa semakan yang diberikan oleh seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, maka kami telah memanggil dan seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10207-028-0043-2022. Kami dapati terdapat laporan daripada Majlis Sulh bertarikh 5/4/2022 bahawa proses Sulh di antara Pemohon dan Responden adalah BERJAYA di mana tertera tandatangan pihak Pemohon, Responden dan Pegawai Sulh di dalam dokumen Perjanjian Penyelesaian tersebut.

[10] Selanjutnya kami merujuk kepada catatan Hakim Bicara bertarikh 5/4/2022 sebagaimana berikut;

Pada : 5/2022 jam 3.50 petang (Mahkamah Terbuka)

KENYATAAN PEGUAM SYARIE PLAINTIF

Hari ini untuk rekod persetujuan. Ada persetujuan dalam majlis sulh

KENYATAAN UTAMA PLAINTIF

Ya saya setuju. Ada persetujuan dalam majlis sulh

KENYATAAN UTAMA DEFENDAN

Ya ada persetujuan dalam majlis sulh

terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak- pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Panduan berkaitan perkara ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya dalam kes *Mokhtar bin Yusup lawan Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)*, kes *Mahmud Abu Bekir Taib lawan Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012*, kes *Khadrishah bin Khalid lawan Fadhilah binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011*, kes *Adi Asri bin Baharom lawan Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012* dan *Maya binti Ahmad Fuad lawan Hisham bin Halim [2018]JH46(2)*.

[7] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* juga telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak melalui proses semakan. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

CATATAN MAHKAMAH

Mahkamah merekodkan persetujuan pihak-pihak dan dijadikan perintah Mahkamah

Berdasarkan catatan tersebut, kami dapati terdapat tindakan yang menunjukkan Hakim Bicara telah merujuk pihak-pihak terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan persetujuan terhadap dokumen perjanjian penyelesaian yang dikemukakan kepada Mahkamah. Di samping itu kami juga berkesempatan merujuk kepada fail sulh kes tersebut yang mana kami dapati catatan Pegawai Sulh yang bertugas ada merekodkan persetujuan pihak-pihak terhadap terma-terma persetujuan yang telah dicapai.

[11] Apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan Penghakiman Persetujuan setelah merujuk dan mendapatkan persetujuan pihak-pihak untuk direkodkan oleh Mahkamah maka hak pihak-pihak telah diambil kira dan dipertimbangkan secara sama rata oleh Mahkamah.

[12] Sehubungan dengan itu, Penghakiman Persetujuan yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 4/5/2022 adalah suatu perintah yang sah dan teratur dari sudut hukum Syarak dan menepati kehendak undang-undang yang sedia ada.

[13] Berdasarkan kepada ulasan di atas, maka kami berpuashati tiada berlaku kekhilafan dalam proses mengeluarkan perintah persetujuan di antara Pemohon dan Responden dalam kes no.:10207-028-0043-2022 dan adalah tidak wajar untuk kami campur tangan dalam permohonan ini. Justeru kami berpuashati bahawa permohonan semakan ini tidak dapat pertimbangkan

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 10207-028-0043-2022, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 5/4/2022 dalam kes no. 10207-028-0043-2022 adalah **DIKEKALKAN**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.